

ЗАКОН

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 октября 2015 года N 178-ОД

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ, С УЧАСТИЕМ КОТОРЫХ ИЛИ В ИНТЕРЕСАХ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ (ДЕЙСТВИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Волгоградской
областной Думой
14 октября 2015 года

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом

Настоящим Законом на основании [Федерального закона от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"](#), иных федеральных законов, [Устава Волгоградской области](#) регулируются некоторые вопросы защиты прав детей, с участием которых или в интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры (действия), органами исполнительной власти Волгоградской области, государственными учреждениями Волгоградской области.

Под правоприменительными процедурами (действиями) в настоящем Законе понимается совокупность последовательно осуществляемых юридически значимых действий с участием детей либо в их интересах, требующих документального оформления и реализуемых уполномоченными на то государственными органами, органами местного самоуправления и (или) их должностными лицами, а также подведомственными названным органам организациями (учреждениями).

Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных федеральным законодательством.

Статья 2. Виды помощи (социальной реабилитации), предоставляемой (проводимой) в целях защиты детей, с участием которых или в интересах которых

осуществляются правоприменительные процедуры (действия)

Ребенку, с участием которого или в интересах которого осуществляется правоприменительная процедура (действие), нуждающемуся в педагогической, психологической, медицинской, юридической помощи (далее также - помощь), в социальной реабилитации, предоставляется соответствующий вид помощи и (или) проводится социальная реабилитация.

Статья 3. Порядок предоставления педагогической, психологической, медицинской, юридической помощи, проведения социальной реабилитации

Педагогическая, психологическая, медицинская, юридическая помощь, социальная реабилитация предоставляются (проводятся) бесплатно детям, с участием которых или в интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры (действия), на основании обращения (сообщения, информации) в уполномоченный орган исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченную данным органом организацию (учреждение):

ребенка и (или) его законного представителя;

должностного лица, осуществляющего правоприменительную процедуру (действие) с участием или в интересах ребенка;

уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области;

должностных лиц органов государственной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Для предоставления помощи или проведения социальной реабилитации на основании сообщения, обращения и (или) информации лиц, указанных в абзацах третьем - пятом части первой настоящей статьи, необходимо получение письменного согласия несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет, и (или) законного представителя ребенка, если иной порядок получения согласия на предоставление помощи и проведение социальной реабилитации не установлен федеральным законодательством.

Статья 4. Органы исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченные на

предоставление помощи и проведение социальной реабилитации детей, с участием которых или в интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры (действия), и их ..

Статья 4. Органы исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченные на предоставление помощи и проведение социальной реабилитации детей, с участием которых или в интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры (действия), и их компетенция

Уполномоченными органами исполнительной власти Волгоградской области по предоставлению помощи и проведению социальной реабилитации детей, с участием которых или в интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры (действия) (далее - уполномоченные органы), являются органы исполнительной власти Волгоградской области, осуществляющие управление в сфере социальной защиты населения, образования, здравоохранения, обеспечения граждан бесплатной юридической помощью.

Уполномоченные органы в пределах своей компетенции:

утверждают перечни организаций (учреждений), участвующих в предоставлении государственных гарантий, а также перечень специалистов [педагогов, психологов, социальных и (или) медицинских работников указанных организаций (учреждений)], уполномоченных на участие в правоприменительных процедурах (действиях) и на предоставление помощи и проведение социальной реабилитации детей, с участием которых или в интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры (действия);

обеспечивают конфиденциальность информации о детях, с участием которых или в интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры (действия);

определяют порядок и организуют предоставление (проведение) в подведомственных им организациях (учреждениях) педагогической, психологической, медицинской, юридической помощи и (или) социальной реабилитации детей в целях преодоления ими ситуации, вызванной обстоятельствами, в связи с которыми с ними проводятся либо проводились правоприменительные процедуры (действия);

информируют граждан о видах помощи и социальной реабилитации, предоставляемой (проводимой) детям, с участием которых или в интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры (действия), путем размещения информации о видах, сроках, порядке и условиях предоставления помощи и проведения социальной реабилитации в наглядной и доступной форме в средствах массовой информации, в том числе на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на информационных стендах (при входе), а также непосредственно на территориях и в помещениях, занимаемых уполномоченными органами и подведомственными им организациями (учреждениями). По согласованию с территориальными органами федеральных органов государственной власти, осуществляющими правоприменительные процедуры (действия), указанная информация может

быть размещена уполномоченным органом на информационных стендах в помещениях этих федеральных органов государственной власти;

принимают сообщения, обращения и (или) информацию о необходимости предоставления помощи, проведения социальной реабилитации детей, с участием которых или в интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры (действия);

принимают сообщения должностных лиц, осуществляющих правоприменительную процедуру (действие) с участием или в интересах ребенка, о необходимости предоставления специалиста для участия в правоприменительной процедуре (действии);

предоставляют (назначают ответственного) специалиста для участия в правоприменительной процедуре (действии) и (или) организации предоставления помощи, проведения социальной реабилитации;

направляют детей в подведомственные организации (учреждения);

уведомляют должностных лиц, осуществляющих правоприменительную процедуру (действие), о предпринятых действиях.

Уполномоченный орган в сфере социальной защиты населения также организует и обеспечивает социальную реабилитацию детей, с участием которых или в интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры (действия), посредством оказания срочных социальных услуг и социальных услуг, направленных на преодоление ситуации, вызванной обстоятельствами, в связи с которыми проводятся эти правоприменительные процедуры (действия), в организациях социального обслуживания, участвующих в предоставлении помощи, проведении социальной реабилитации; обеспечивает возможность получения детьми, с участием которых или в интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры (действия), необходимых видов социальных услуг, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и законодательством Волгоградской области; осуществляет социальное сопровождение детей, с участием которых или в интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры (действия), содействуя в предоставлении им медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам.

Организации социального обслуживания в соответствии с [Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"](#) бесплатно предоставляют детям, с участием которых или в интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры (действия), социальные услуги, указанные

в настоящем Законе.

Медицинская помощь, в том числе специализированная, предоставляется детям, с участием которых или в интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры (действия), по медицинским показаниям в объемах и на условиях, определенных Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Волгоградской области медицинской помощи.

Детям, с участием которых или в интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры (действия), бесплатная юридическая помощь (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве) предоставляется в видах, порядке и объемах, установленных [Законом Волгоградской области от 27 ноября 2012 года N 164-ОД "О бесплатной юридической помощи на территории Волгоградской области"](#).

Уполномоченные органы осуществляют иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Волгоградской области.

Статья 5. Взаимодействие уполномоченных органов с органами, осуществляющими правоприменительные процедуры (действия) с участием или в интересах детей, уполномоченным по правам ребенка в Волгоградской области и органами местного самоуправления

Организация взаимодействия уполномоченных органов Волгоградской области с органами, осуществляющими правоприменительные процедуры (действия) с участием или в интересах детей, уполномоченным по правам ребенка в Волгоградской области и органами местного самоуправления обеспечивается Губернатором Волгоградской области.

Губернатор Волгоградской области вправе возложить данные полномочия на один из органов исполнительной власти Волгоградской области.

Взаимодействие по вопросам предоставления помощи, проведения социальной реабилитации детей в рамках настоящего Закона может осуществляться путем обмена информацией о детях, с участием которых или в интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры (действия); заключения межведомственных соглашений о сотрудничестве между уполномоченными органами, уполномоченным по правам ребенка в Волгоградской области и органами, осуществляющими правоприменительные процедуры (действия) с участием или в интересах детей, органами местного самоуправления; а также в других формах, не противоречащих действующему законодательству.

Статья 6. Финансирование расходов, связанных с предоставлением помощи, проведением социальной реабилитации детей, с участием которых или в интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры (действия)

Финансирование расходов, связанных с предоставлением помощи, проведением социальной реабилитации детей, с участием которых или в интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры (действия), производится за счет областного бюджета в пределах средств, выделенных на финансирование деятельности уполномоченных органов, и иных не запрещенных законодательством источников.

Статья 7. Контроль за исполнением настоящего Закона

Контроль за исполнением настоящего Закона осуществляют Волгоградская областная Дума, Губернатор Волгоградской области, Администрация Волгоградской области и иные органы государственной власти Волгоградской области в пределах своей компетенции.

Уполномоченные органы осуществляют контроль за деятельностью подведомственных организаций (учреждений) по предоставлению государственных гарантий детям, с участием которых или в интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры (действия).

Орган исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченный Губернатором Волгоградской области на организацию взаимодействия уполномоченных органов с органами, осуществляющими правоприменительные процедуры (действия) с участием или в интересах детей, уполномоченным по правам ребенка в Волгоградской области и органами местного самоуправления, ежегодно запрашивает и анализирует информацию о результатах работы уполномоченных органов и подведомственных им организаций (учреждений) по предоставлению помощи, проведению социальной реабилитации в порядке, установленном Губернатором Волгоградской области. По результатам анализа вырабатываются предложения по совершенствованию механизма предоставления помощи, проведения социальной реабилитации. О выявленных нарушениях прав граждан информируются уполномоченные органы, иные государственные органы, уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области и прокурор Волгоградской области.

Общественный контроль за исполнением настоящего Закона осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и законодательством Волгоградской области.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора
Волгоградской области
А.А.ФЕДЮНИН

22 октября 2015 года
N 178-ОД